



Openbaar
Besluit

Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200582

Zaaknummer: 16.0028.53

Datum: 25 januari 2016

Besluit op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning van Electrabel Nederland Retail B.V. in ENGIE Nederland Retail B.V. voor de levering van gas aan kleinverbruikers.

I. Aanvraag en procedure

1. Bij besluit van 8 februari 2008 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa), thans de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), namens de (toenmalige) Minister van Economische Zaken aan Electrabel Nederland Retail B.V. een vergunning verleend voor de levering van gas aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 45, eerste lid van de Gaswet (hierna: vergunning)¹.
2. De vergunning is, gelet op artikel 46, eerste lid, van de Gaswet, verleend onder het voorschrift dat Electrabel Nederland Retail B.V. wijzigingen ten aanzien van de naam en het adres van Electrabel Nederland Retail B.V. onverwijld aan ACM, de rechtsopvolger van de NMa, doorgeeft.
3. Op 18 januari 2016 heeft ACM een brief ontvangen waarin de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Electrabel Nederland Retail B.V. (hierna: de aanvrager) kenbaar maakt dat de statutaire naam van Electrabel Nederland Retail B.V. per 31 december 2015 is gewijzigd in ENGIE Nederland Retail B.V.. ACM is daartoe verzocht de vergunning op naam te stellen van ENGIE Nederland Retail B.V..
4. Op verzoek van ACM heeft aanvrager op 18 januari 2016 een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de akte van statutenwijziging verstrekt.
5. Daarnaast heeft de aanvrager verklaard dat behalve de naam er niets zal wijzigen in de financiële, organisatorische en technische kwaliteit.

¹ Besluit met kenmerk 102512_2/13



**Openbaar
Besluit**

II. Juridisch Kader

6. Op grond van artikel 43, eerste lid, van de Gaswet is het verboden om zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur.
7. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoonst dat hij:
 - (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.
8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'² heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
9. Bij Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013³ is mandaat en machtiging verleend aan de directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten van ACM voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Gaswet voor zover deze specifiek op consumentenbelangen zien. De directeur en teammanagers van de Directie Consumenten zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.
10. In het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit)⁴ zijn de criteria van artikel 45, eerste lid, Gaswet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

² Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9333

³ Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9697

⁴ Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 maart 2013, Stb. 2013, nr. 104.



**Openbaar
Besluit**

III. Beoordeling

11. ACM beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning als volgt:
12. Aanvrager heeft door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een akte van statutenwijziging aangetoond dat de bedrijfsnaam is gewijzigd in ENGIE Nederland Retail B.V..
13. Nu de aanvrager heeft verklaard dat behalve de naam er niets zal wijzigen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit, beperkt het onderhavige besluit zich tot een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning en heeft dit besluit geen enkele betrekking op de organisatorische, financiële en technische kwaliteit van de aanvrager.

IV. Besluit

14. Gelet op artikel 45, eerste lid, van de Gaswet, het Besluit en het bovenstaande, besluit de Minister van Economische Zaken dat de leveringsvergunning welke ten name is gesteld van Electrabel Nederland Retail B.V. op naam gesteld wordt van ENGIE Nederland Retail B.V..
15. De openbare versie publiceert ACM op haar website.

Autoriteit Consument & Markt



Openbaar Besluit

16. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

w.g.

R.J. Spencer
Teammanager Directie Consumenten

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.